



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001277/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez; constituido así el Tribunal con lo dispuesto de conformidad por el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"BAZZANA DORA INES C/ ANSES S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001277/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 58, contra la sentencia de fs. 50/54 vta.

El recurso se concede a fs. 59. A fs. 62 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida, expresa agravios la demandada a fs. 64/66 y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 68 vta.

II- Que agravia a la demandada las pautas de movilidad establecidas, sosteniendo la aplicabilidad de los precedentes "Brochetta" y "Casella" y por el rechazo de su defensa de limitación de recursos. Hace reserva del caso



federal.

III- Que la actora, beneficiaria de una pensión por fallecimiento de su cónyuge otorgada conforme el régimen instituido por la Ley 22955, promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

En prieta síntesis, el a quo declaró abstracto el tratamiento de la defensa de limitación de recurso, la inconstitucionalidad de diversas normas e hizo lugar a la demanda, ordenando a la ANSES a que proceda a liquidar a la actora las diferencias que resulten de aplicar el régimen especial de movilidad previsto en la ley 22955 (75% del 82% móvil).

Contra dicha decisión se alza la apelante cuestionando las pautas de movilidad fijadas.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que los agravios expresados por la demandada encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "GOROSTIAGA, RAQUEL SUSANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000587/2006, sentencia del 14/09/2015), a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001277/2010/CA1

revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de la apelación deducida en autos.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a las letradas de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 t.o. por ley 24432-).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Garciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los autos "GOROSTIAGA, RAQUEL SUSANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000587/2006, sentencia del 14/09/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a las letradas de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 t.o. por ley 24432-).



Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001277/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 26 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los autos "GOROSTIAGA, RAQUEL SUSANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000587/2006, sentencia del 14/09/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a las letradas de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 t.o. por ley 24432-).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

